

עין משפט
גור מצוה

קלג א מיי פ"ג מהל' מלוה הל' ד סמג לאוין קע"ח טוש"ע ח"מ סי' זו סעיף ו':

קלד ב מיי שם הל' ג טוש"ע שם ובענין

קלה ג מיי שם הל' ו ועיין בהשגות ובמ"מ טוש"ע שם סעי' ח וסעי' כג:

קלד ד מיי פ"ח שם הל' ז טוש"ע שם סעי' כג:

קלז ה מיי פ"ח מהל' ערכין הל' יד סמג עשין קלז:

קלח ו מיי פ"ח מהל' מלוה הל' ז סמג לאוין קפ"ח טוש"ע ח"מ סי' זו סעי' כג:

קלמז ז מיי פ"ח מהל' שבת הל' טז ונהל' יין סמג לאוין ס"ה טוש"ע א"ח סימן שם טש"ע כט: קכז ח מיי שם פ"ח הלכה כג סמג שם טוש"ע א"ח סי' שם סעי' א':

קכט ט מיי פ"ח מהל' מלוה הלכה ז סמג לאוין קפ"ח טוש"ע ח"מ סי' זו סעי' כג:

תורה אור השלם

1 אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא דַּשְׁמֶשׁ תשיבנו לו:

שמות כב כה
2 כי תשה בְּרַעַךְ משאת מאומה לא תבא אֵל ביתו לֵעֲבֹט עֲבֹט:

דברים כד י
3 בחוץ תַּעֲמֹד וְהֵאֵשׁ אֲשֶׁר אֵתָה נִשֶּׂה בו יֵצֵא אֵלֶיךָ אֶת הָעֹבֹט וְהוֹצֵאָה:
דברים כד יא

קיג: המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

ממנה וממנה, צפ' שום היתומים (ערכין דף כג:) לא תני אלא מטת המוצעת משום דמוצעת לא שצקינן ליה אלא אחת כדאמר נמי הכא מטת ומטת ומלע וצפ' אע"פ (כמוצות דף סד:) גבי משרה אשתו על ידי שלש צעני שצ ישראל דלא יהיב לה אלא מטת ומפך משום דהתם קודם

שנשאת לו לא היה לה אלא חדא מטה^ו: **השתא** זבוני מזבנינן. הכסת והכר שיש לו צעין סדורי מסדרין בתמיה פירוש ולכן נסדר לו להניח מן המעות כדי לקנות כסות לזורך שנים עשר חדש כמו שעושין בערכין: **גימא** י"ה ז"א ע"י דירי רמיה. לזו אמתני' פריך אמאי מחזיר לו הכר דא"כ למה המתין עד כאן ועוד דמה לריך טעם על מלות המקום ועוד וכי לא ידע דכתיב (דברים סד) ולן תהיה נדקה אלא על כרחך ידע ואפילו הכי מקשה ליה וא"כ מה מתוך לו אלא נראה דאדני עקיבא ורבי ישמעאל פריך דאמרי כל ישראל בני מלכים הם וכולן ראויין לאותה אִלְטֵנְלָא ואמאי כיון דלאינו לזבשה אלא לכבוד ולגוי צעלמא למת יש לנו לומר שכל זה הטיל הכתוב על המלוה כיון שלא פירש הכתוב צהדיא ולא היה שייך עליו יותר מעל אחר כיון דסגי' ליה בלאו הכי ומשני גם צאִלְטֵנְלָא שייך לומר לך תהיה נדקה והטיל עליו הכתוב שלא למונו ממנו הגוי והכבוד והתענוג שהורגל צו עד עתה: הקדש

ולבנותיו אלא אידי ואידי לדידיה תרתי למה לי חדא דאכיל עלה וחדא דזג עלה כדשמואל דאמר שמואל כל מי'לי ידענא אסותייהו לבר מהני תלת מאן דאכיל אהינא מיריא אליבא ריקנא ומאן דאסר מיתנא דכיתנא רטיבא אחריצה^ו ומאן דאכיל נהמא ולא מסגי ארבעה^ג גרמידי תני תנא קמיה דרב נחמן בדרך שמשדרין בערכין כך מסדרין בבע"ח א"ל השתא זבוני מזבנינן ליה סדורי מסדרין ליה ומי מזבנינן ליה והתנן מחזיר את הכר בלילה ואת המחרישה ביום תנא כרשב"ג תנא קמיה והכי קאמר ליה השתא לרשב"ג זבוני מזבנינן ליה סדורי מסדרין ליה דתנן רשב"ג אומר אף לעצמו אינו מחזיר אלא עד שלשים יום מכאן ואילך מוכרן בב"ד וממאי דכי קאמר רשב"ג זבוני לגמרי קאמר דלמא הכי קאמר עד שלשים יום הדר ליה בעיניה מכאן ואילך מיהדר ליה למאי דחוי ליה ומזבנינן מאי דלא חזי ליה אי סלקא דעתך אית ליה לרשב"ג האי סברא ליבא מידי דלא חזי ליה דאמר אביי ^ורשב"ג ורבי שמעון ורבי ישמעאל ורבי עקיבא כולחו סבירא להו כל ישראל בני מלכים הן רשב"ג ^זדתנן ילא את הלוף ולא את החרדל רשב"ג מתיר בלוף מפני שהוא מאכל לעורבין רבי שמעון ^חדתנן ^בבני מלכים סכין שמן וורד על גבי מכותיהן בשבת שכן דרכן לסוך בחול ר' שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הן רבי ישמעאל ורבי עקיבא דתניא ^ההרי שהיו נושין בו אסף זוז ולבוש איצטלא בת מאה מנה מפשיטין אותה ממנו ומלבישים אותו איצטלא הראויה לו ותנא משום רבי ישמעאל ותנא משום רבי עקיבא כל ישראל ראויין לאותה איצטלא ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא דיהיב ליה מאי דחוי ליה ומזבנינן מאי דלא חזי ליה בשלמא כר וכסת חזי ליה דביני ביני אלא מחרישה למאי חזיא ^ואמר רבא בר רבה ^זמחרישה דכספא מתקיק ל'ה רב חגא ולימא ליה לאו עלי קרמית אמר ליה אביי איברא

לעופות: לעורצים. וישראל בני מלכים ויש להם לגדל עורצים לנוי ולשחוק: שכן דרכן לסוך בחול. בלא שום מכה הלכך כי איכא מכה נמי לא מוכחא מילתא דלרפואה עבד ^י(דכי גזרו) רצנן משום שחיקת סממנין: מפשיטין אופה ממנו. לפרוע לבעל חוב את חובו: **בשלמא כר וכסת**. דתנן בתמתיתין איכא למימר מוכרן דקאמר רשב"ג לציני ציני קאמר לקנות גרועה הימנו וציני ציני יטול בחובו: אלא מחרישה. דקתני בתמתיתין ועלה קאמר רשב"ג מוכרן מאי ציני ציני איכא: ונימא ליה. מלוה: לאו עלי ידידי רמיא. לפירסוף:

קיג: המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא

לא שליה צ"ד כמלוה. והכי קאמר בחוץ תעמוד אחת והאיש שהוא שליה צ"ד ואשר אחת נושה צו יוציא אליו: הרי בעל חוב אומר. שאינו רשאי: **הכסות מדבר**. שהוא רשאי ליכנס לחובצו והכי קאמר קרא אם חבול תחבול על ידי שליה צ"ד עד צוא השמש תשיצנו לו: **שנאמר בחוץ תעמוד והאיש**. שהוא שליה צית דין גס הוא יעמוד בחוץ: **לא ימשכנו כלים שעושין כהן אוכל נפש**. דליתרצו מכי נפש הוא חובלתי: **מטה ומטה**. לקמן הוא מפרש אחת לאכול ואחת לישן: **מלע**. של לצד שקורין פולטרי"א במקום שאין כסמות: **לעשיר**. שהורגל במלעות: **ומפך לעני**. לפי מה שהורגל דגצי ערכין כתיב ואם מך הוא מערכי"ט ודרשינן

(ערכין דף כד.) החייהו מערכך גזבר הבא למשכנו כשאין ידו משגת והוא נידון צהשגת יד דכתיב (ויקרא כז) והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן משייר לו כדי חייו ונוטל השאר וינא ידי הקדש ואפי' העשיר לאחר שאמרוהו ונטל מה שצידו ומינה נמי גמרינן לבעל חוב שמשירין לו כדי חייו כדאמר לקמן (דף קיד.) דגמר מיכה הבה למשכנו כשאין ידו משגת והוא לא לאשתו ולצניו דהחייהו כתיב ולא הוטל על המלוה להחיות את בני ציתו: **שמשדרין**. שמין להניח לו לרכי חייו לשון והעריך אותו. לישנא אחרינא שמשדרין לשון שרד ושחיתן שמעתי: **אדרבה עיקר סידור בערכין כסיב כדפי' לעיל: למאן**. המטה השנית: **מיסנא רטיבא דיוסנא אחריזה**. חבל לה של פשתן על מתניו: **אהינא**. תמנא: **אליבא ריקנא**. קודם אכילה: **ולא מסגי ארבעה גרמידי**. קודם שישן. הלכך יצינין ליה מטת שניה ומשיצה ברחוק ארבע אמות ממקום אכילתו ועל כרחו ירגיל לעמוד וללכת במשכבו ולא יישן על מטת שאלכ: **זבוני מזבנינן ליה**. לאחר שלשים יום אף כלים הצריכין לו דתנן^ו משלשים ולהלן מוכרין: **סנא כרנן שמעון סיני סנא קמיה**. דרב נחמן לךך מתני' רשב"ג אומר כדרך שמשדרין וכו': **זבוני לגמרי**. שלא ישאיר לו לפי צרכו בלמלום: **צעניס**. כמות שהיא חשובה. אם חבל כסות של מעיל יחזיר לו הוא בעצמה: **מסדר ליה מאי דחוי ליה**. ימכור לו של שיראין ויתן לו אחת של זמר ואחת של קנבוס: **אי אים ליה לרנן גמליאל האי סברא**. לסדר לבעל חוב: **ליבא מידי דלא חזי ליה**. מאחר שהורגל צו דהא שמענא ליה דאמר כל ישראל בני מלכים הם דאמר אציי וכו': לא אם הלוף ולא אם החרדל. מטלטלין צבצת שאינם ראויים היום לא זה לצשל ולא זה לטחון. לוף מין קטנית ואינן ראויין למאכל כשהוא חי ואפילו

מסורת הש"ס

א) [עי' שבת מהל' ג סי' אמות וכן פי' רש"י לעיל סד. ד"ה בני גרמדיא, א) [שבת קכח, ד) שבת קכו: א) שבת קיא, ו) כמוצות סה, ו) [פי' כמין מסרקת היא ומחקך צה שברו במרחץ ערוך ערך מחרש וע"ל עמוד א' בתוס' סד"ה ואם התחרישה, ו) [דברים כד, ט) [ויקרא כז, ו) [לעיל ע"א, ו) [דלגזרו כ"ל, ו) [עי' תוס' כמוצות סה. ד"ה ונתן מירלו באופן אחר],

הנהגות הגר"א

[א] גבי ונתן מטת כו. י"ב דעת הרמב"ם שאינו נטמן אלא אלו בלבד אבל לא שאר [כלים] שמסדרין בשעת גביה והרמב"ן [ורשב"א כתבו דכל הסדור [דערכין] מסדרין לו ג"כ כאן ח"ש בדקך כו' ודעת הרא"ש דאין נטמן לו כלום ומ"ש ונתן כו' קאי אשעת גביה והיה כל הסדור ח"ש [במתני'] ומחזיר כו' ודעת הרמב"ן שמניחין לו כל הסדור כמ"ל רק מה שא"ר לו תמיד כגון כר ומחרישה אילו מניח לו כי אם בעת שערך ח"ש במתני' ומחזיר כו' ולהרמב"ם י"ל דכר לאו בכלל מלע וכן משמע בדבריו (ועמ"ש רבינו בח"מ סי' זו ס"ק נה):

לעני רש"י

פולטרי"א [פילטריא]. לְבָד.

מוסף רש"י

לא את הלוף. מין קטניות שאינו ראוי חי אפילו לבהמה (שבת קכב). שהוא מאכל לעורבין. כגון עשירים שמגדלין עורבין לגדולה (שם). סבין שמן ורד על גבי מכותיהן בשבת. ולא גזר משום שחיקת סממנין (שם).

איברא